

广东汕头“8·20”“粤潮州货 1649”轮 其他事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

8月20日早晨，天气晴朗，能见度良好。汕头市龙湖区鸥汀街道万石村村民陈X文（男，53岁）与同伴陈X宏、陈X亮一道前往韩江月浦水厂取水口（位于梅溪桥闸上游）附近水域游泳，约0600时，陈X亮发现有重载运砂船从上游而来，即呼喊他们游回岸边，陈X宏游回岸边，未见陈X文游回，然后陈X亮看见陈X文在运砂船船首正中水域，再后来就看不到他，陈X亮马上看船名，看到船名末尾有“49”字样，陈X亮跟陈X宏道明情况后即上岸穿衣服奔赴陈X文家里告知其家属，家属于0626时向“110”报警。8月21日0923时，在梅溪桥闸下游找到陈X文尸体。

（二）调查情况

事故由榕江海事局调查：20日1119时榕江海事局接获事故信息，即派员赶赴现场勘查，当晚派执法人员到接警的鸥汀派出所了解事故情况，接着到梅溪桥闸查阅当日过闸的重载运砂船名单并查看监控录像，并到月浦水厂查看其设置于韩江取水口的监控录像。共调查运沙船4艘，询问船员8

人次、事故现场目击者 2 人次，调取鸥汀派出所询问笔录 2 份。形成调查材料的询问笔录共 12 份。

陈 X 文等 3 人基本情况如下：

陈 X 文：男，1964 年 4 月 22 日出生，汉族，汕头市龙湖区鸥汀街道万石村人，生前住汕头市龙湖区鸥汀街道万石林 XXXX。

陈 X 亮：男，1952 年 11 月 21 日出生，汉族，汕头市龙湖区鸥汀街道万石村人，现住汕头市龙湖区鸥汀街道万石 XXXX。

陈 X 宏：男，1945 年 12 月 18 日出生，汉族，汕头市龙湖区鸥汀街道万石村人，现住汕头市龙湖区鸥汀街道万石 XXXX。

二、船舶、船员及船公司概况

船名：粤潮州货 1649 船籍港：潮州

船舶种类：自卸砂船 总吨：226

净吨：126 载货量：401t

总长：45.50m 主机功率：144.20kw

船体材料：钢质 建造时间：2011.06.01

船舶所有人：潮安县 XX 总公司

船舶经营人：潮安县 XX 总公司

该轮由广东省船舶检验局潮州分局检验发证，检验登记号为 2011X5100223，适航证书有效期至 2017 年 05 月 31 日。

该轮本航次船员 2 人，配员情况满足该轮船舶最低安全配员证书的要求，当班驾驶员徐 X 群，男，1969 年出生，持有潮州海事局签发的内河三类驾驶员证书，证书编号为 S441423XXXXXXXX1078，签发日期为 2013 年 08 月 30 日。

潮安县 XX 总公司为自负盈亏的经营单位，水路运输许可证为粤潮字 XXXXX，现有挂靠船舶 90 艘，公司为其提供经营资质和代办相关手续等服务，并协调解决经营中发生的有关问题。

三、事故水域通航环境

事发时天气晴朗，能见度良好。事发地点为韩江月浦水厂取水口上游约 50—60m 处，该处系内河通航水域，河道宽度不足 100m，水流较为复杂。

四、事故时间推断

调查中两位目击者均称事发时间为 8 月 20 日 0600 时左右，从出事时间至到达死者家中报告历时约 15 分钟。死者家属报警时间为 0626 时。陈 X 宏称他和陈 X 文于 0540 时左右在龙美渡口下水，约 10 分钟就漂到高速桥（汕昆高速公路梅溪河大桥）。该高速桥刚好处在龙美渡口一月浦水厂取水口中间，他们 2 人游到取水口的时间约在 0600 时左右。由此推断事故时间约在 0600 时，故对目击者提供的事故时间约在 0600 时可采信。

五、事故经过

2016 年 8 月 20 日早晨，汕头市龙湖区鸥汀街道万石村村民陈 X 文与同伴陈 X 宏、陈 X 亮一道前往韩江月浦水厂取水口附近水域游泳，约 0600 时，陈 X 亮发现有重载运砂船从上游而来，即呼喊他们游回岸边，陈 X 宏游回岸边，未见陈 X 文游回，然后陈 X 亮看见陈 X 文在运砂船船首正中水域，再后来就看不到他，陈 X 亮马上察看运砂船船名，看到船名末尾有“49”字样，陈 X 亮跟陈 X 宏道明情况后即上岸穿衣服奔赴陈 X 文家里告知其家属，家属于 0626 时向“110”报警。

六、搜救情况

8 月 20 日约 1119 时，榕江海事局接到人员失踪信息后即向汕头海事局指挥中心报告，并按照上级指令派出执法人员及船艇赶赴事发水域搜寻，汕头海上搜救分中心也调派澄海海事处、水上公安分局等船艇参加搜救。8 月 21 日 0923 时，失踪者尸体在梅溪桥闸下游找到。

七、人员伤亡情况

本事故造成一游泳人员（陈 X 文）死亡。

八、事故证据推断

1. 目击者陈 X 亮称出事时间约 0600 时，地点在月浦水厂取水口上游约 50—60m 处。经查阅月浦水厂取水口的监控录像，当天第一艘重载运砂船经过取水口时间为 05: 59: 23 时，第二艘经过取水口时间为 06: 07: 09 时。

2. 经查阅 8 月 20 日梅溪桥闸的监控录像及船舶过闸记录，上述第一艘重载运砂船为“粤潮州货 1649”、第二艘为“粤潮州货 1588”。经查：两艘船均从潮安县江东镇独树村启程，2 位驾驶员均称当天自独树村到梅溪桥闸航行时间约 2.5—3 小时（计算航速时取其平均值 2 小时 45 分钟），从卫星地图（智慧海事平台）上量得独树村—梅溪桥闸距离约 27.71km，月浦水厂取水口—梅溪桥闸距离约 3.25km。运砂船航速 $V \approx 10.08\text{km/h}$ （167.94 米 / 分钟）。

3. “粤潮州货 1649”驾驶员称其开航时间约 0340 时或 0345 时，他是当天早晨第一艘下行船舶，其前方没有同向行驶船舶，也没有上行船，经推算：“粤潮州货 1649”经过月浦水厂取水口时间约在 0605 时或 0610 时前后。

4. 按目击者报称出事地点，根据船舶航速推算，结合月浦水厂取水口的监控录像，推定事故时间约为 0559 时。

5. 经法医进行尸体检验：“死者面部、颈部、胸部、腹部及四肢多处巨大裂创形成”，鉴定意见为“死者陈 X 文死因符合被螺旋桨切割致颈前部离断、胸腹部及四肢多处严重裂创死亡。”{详见汕公（司）鉴（法尸）字[2016]09002 号《法医学尸体检验鉴定书》} 事故确与船舶有关。

6. 目击者陈 X 亮称涉事船舶是他从下水游泳至出事期间看到的第一条船，后来陆续有下行船来，一直没有上行船经过，与“粤潮州货 1649”驾驶员说法一致，故他所说的涉事

船名有“49”字样可采信。

7. 第一艘运砂船经过事发水域时间与发生事故时间基本吻合，船舶特征与目击者叙述情况相符。第一艘运砂船到达月浦水厂取水口时第二艘运砂船仍处在上游 1km 之外，故锁定第一艘运砂船“粤潮州货 1649”为肇事船，认定事故发生属实。

九、事故责任认定及结论

事发地点系通航水域且为航道，河面宽度狭窄，该河段又是汕头市饮用水源一级保护区，《汕头市水上交通安全监督管理规定》规定“禁止在港区、锚地、航道、通航密集区内以及海事管理机构依法公布的航路内进行有碍航行安全的活动。”《汕头市生活饮用水源保护条例》明确规定：在饮用水源一级保护区内，“禁止从事水上旅游、游泳、洗涤及其他污染饮用水源的活动。”陈 X 文在航道游泳，系违规行为，对本事故的发生负有责任。“粤潮州货 1649”于事发时间通过事发水域，未能发现航道中游泳者，并及时采取避让措施，致使船舶螺旋桨切割到陈 X 文身体致其死亡，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》关于了望的相关规定。综合调查情况，双方在事故中的过失基本相当，双方负对等责任。

造成事故发生的原因是陈 X 文违规在航道游泳及运沙船驾驶员疏忽了望。

十、安全建议

190002SR2016001: 事发水域河面狭窄, 水深且多暗流及乱流, 在该水域游泳存在诸多不安全因素。况且韩江系通航河流, 不应在通航水域游泳, 在《汕头市水上交通安全监督管理规定》已有相关规定。再者, 事发地点在月浦水厂取水口附近, 该点处于饮用水源一级保护区内, 《汕头市生活饮用水源保护条例》明确规定: 一级保护区内禁止游泳。建议地方政府、学校等部门多进行宣传教育, 杜绝类似事故发生。

190002SR2016002: 出事地点河面狭窄且经常有人游泳, 船舶在该河段航行, 应加强了望同时派出瞭头人员, 谨慎驾驶(在其他河段也一样), 建议船东(潮安县 XX 总公司)应加强对船员的安全教育, 提高船员的安全意识, 确保航行安全。

190002SR2016003: 在砂船航行时间调查时, 所有时间均凭记忆回忆, 准确度较低, 建议加强对《航行日志》记录的监管, 规范相关值班驾驶员相关记录。条件适宜时建议对这些船舶配备 AIS 等设备, 便于掌握船舶航行动态。

榕江海事局

二〇一六年九月九日